न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उप सचिव–प्रथम)
नगर विकास न्यास, कोटा

प्रकरण संख्या :–एफ–15/कृ.भू.रू./90–क/357/2016/242

मुख्तारआम खास एवं निदेशक श्री दीपक राजवंशी पुत्र श्री बृजनन्दन राजवंशी निवासी 2–ए–8 तलवण्डी, कोटा

--::– बनाम –::–

नगर विकास न्यास, कोटा।

विषय :–ग्राम नयाखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की निजी खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 93 रकबा 1.20 हैक्टर में से 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 97 रकबा 1.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 98 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 648/98 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 117 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.59 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 119/1 रकबा 0.59 हैक्टर ग्राम गिरधरपुरा लाडपुरा जिला कोटा की निजी खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 298 रकबा 0.51 हैक्टर कुल किता–10 रकबा 9.91 हैक्टर भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन आवासीय प्रयोजनार्थ अनुज्ञा प्रदान करने बाबत्।

–::– आदेश –::–

(अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क)

दिनांक –16 अगस्त, 2016

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :–

(1) उपरोक्त आवेदक द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के तहत निम्नलिखित भूमि का फार्म आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया गया। आवेदित भूमि निम्न प्रकार है :–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	नाम खातेदार
1–	2–	3–	4–	5–
कोटा, लाडपुरा	नयाखेडा	93	1.20 में से 0.60	शुभमग्रीन कोलोनाईजर्स प्रा0लि0 चौधरी होटल परिसर एरोड्राम सर्किल कोटा जर्ये निदेशक अरूण मेहता पुत्र डॉ0 झामनदास मेहता जाति सिन्धी निवासी फ्लेट नं0 बी–7/403–404 महालक्ष्मीपुरम्, बांरा रोड़ कोटा
		94	0.51	कुलदीपकौर पुत्री रेशमा सिंह जाति जट सिक्ख सा. नयाखेडा
		95	0.45	
		97	1.38	शुभमग्रीन कोलोनाईजर्स प्रा0लि0 चौधरी होटल परिसर एरोड्राम सर्किल कोटा जर्ये निदेशक अरूण मेहता पुत्र डॉ0 झामनदास मेहता जाति सिन्धी निवासी फ्लेट नं0 बी–7/403–404 महालक्ष्मीपुरम्, बांरा रोड़ कोटा
		98	1.80	गणपत, श्रवण, नरोत्तम, परमानन्द, पन्नालाल पुत्रान, बजरंगी पुत्री कान्हा हि0 बरा0 जाति माली सा0 देह
		648/98	1.80	शुभमग्रीन कोलोनाईजर्स प्रा0लि0 चौधरी होटल परिसर एरोड्राम सर्किल कोटा जर्ये निदेशक अरूण मेहता पुत्र डॉ0 झामनदास मेहता जाति सिन्धी निवासी फ्लेट नं0 बी–7/403–404 महालक्ष्मीपुरम्, बांरा रोड़ कोटा
		117	1.68	कुलदीपकौर पत्नि कुलवन्तसिंह जाति जट सिक्ख सा. देह हि. 19/21, अरूण मेहता पुत्र डा. झामन मेहता जाति सिनधी नि0 फ्लेट नं0 बी–7/403–404 महालक्ष्मीपुरम्, बांरा रोड़ कोटा
		119	0.59	शुभमग्रीन कोलोनाईजर्स प्रा0लि0 चौधरी होटल परिसर एरोड्राम सर्किल कोटा जर्ये निदेशक अरूण मेहता पुत्र डॉ0
		119/1	0.59	

	गिरधरपुरा	298	0.51	झामनदास मेहता जाति सिन्धी निवासी फ्लेट नं0 बी–7/403–404 महालक्ष्मीपुरम्, बांरा रोड़ कोटा
कुल किता 10 रकबा 10.51 है0 में से 9.91 हैक्टर				

(2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। जिनका मेरे द्वारा परीक्षण करा दिया गया है। परीक्षण के उपरान्त लोक सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 15 जुलाई, 2016 को पृष्ठ संख्या 11 पर करवाया गया। प्रसारित सार्वजनिक लोकसूचना के उपरान्त निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

(3) प्रस्तुत आवेदन पत्र के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप प्रपत्र–6 में रिपोर्ट हेतु सम्बंधित तहसीलदार, नगर विकास न्यास, कोटा को पत्र क्रमांक एफ–15/कृ.भू.रू./90–क/2016/2015 दिनांक 13/07/2016 लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार न्यास के पत्रांक एफ–5/तहसील/2016/1267 दिनांक 01/08/2016 के द्वारा प्रपत्र–6 में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिसमें तहसीलदार न्यास द्वारा आवेदित आराजी का विवरण अंकित करते हुए आवेदित आराजी भू–उपयोग के अनुसार होने के कारण आराजी को धारा–90–क के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अनुशंषा की है।

(4) इसी प्रकार निर्धारित प्रारूप प्रपत्र–8 में रिपोर्ट प्राप्ति हेतु श्रीमान् सचिव महोदय को पत्र क्रमांक एफ–15/कृ.भू.रू./90–क/2016/213 दिनांक 13/07/2016 लिखा गया। उक्त पत्र के अनुसरण में उप नगर नियोजक नगर विकास न्यास, कोटा का पत्र क्रमांक प्रारूप–8 एफ–7/डी.टी.पी./2016/832 दिनांक 08/08/2016 से ग्राम नयाखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की निजी खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 93 रकबा 1.20 हैक्टर में से 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 97 रकबा 1.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 98 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 648/98 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 117 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.59 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 119/1 रकबा 0.59 हैक्टर ग्राम गिरधरपुरा लाडपुरा जिला कोटा की निजी खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 298 रकबा 0.51 हैक्टर कुल किता–10 रकबा 9.91 हैक्टर भूमि की सहमति रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसके बिन्दु संख्या 4 एवं 5 अनुसार "संदर्भित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2023 अनुसार आवासीय दर्शित है। आवेदन भी आवासीय प्रयोजनार्थ किया गया है। संदर्भित भूमि को केनाल सड़क सेक्टर प्लान की 18 मीटर से पहुंच उपलब्ध है। अतः अनुशंषा की जाती है।" तदानुसार 90–क के तहत कार्यवाही करने की अनुंशषा की है।

(5) अतः प्रकरण के परिक्षण उपरान्त आदेश दिया जाता है कि ग्राम नयाखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की निजी खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 93 रकबा 1.20 हैक्टर में से 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 97 रकबा 1.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 98 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 648/98 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 117 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.59 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 119/1 रकबा 0.59 हैक्टर ग्राम गिरधरपुरा लाडपुरा जिला कोटा की निजी खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 298 रकबा 0.51 हैक्टर कुल किता–10 रकबा 9.91 हैक्टर भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, नगर विकास न्यास, कोटा पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

(6) आवेदक द्वारा प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

(7) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 16/8/2016 को पारित किया गया।

16/08/16

(दीप्ति मीणा)

आर.ए.एस

प्राधिकृत अधिकारी (उप सचिव –प्रथम)

नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक एफ–15/कृ.भू.रू./90–क/2016/ 252 दिनांक – 16/8/2016

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी :–

1 :– सचिव नगर विकास न्यास, कोटा।

2 :– वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा।

3 :– तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा को उपरोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी नगर विकास न्यास, कोटा के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरकर्ता को उसकी प्रति भेजने के लिए।

4 :– मुख्तारआम खास एवं निदेशक श्री दीपक राजवंशी पुत्र श्री बृजनन्दन राजवंशी निवासी 2–ए–8 तलवण्डी, कोटा

16/08/16

(दीप्ति मीणा)

आर.ए.एस

प्राधिकृत अधिकारी (उप सचिव –प्रथम)

नगर विकास न्यास, कोटा